رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٦٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٥٩٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٧هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - بكالوريوس - تعديل شهادة - تعديل مسمى الكلية - نقل القسم إلى كلية أخرى - عدم سريان القرارات بأثر رجعي - الاستثناء في سريان القرارات بأثر رجعي.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعديل مسمى الكلية في وثيقة تخرجها - الثابت قيام المدعى عليها بنقل القسم الذي تخرجت منه المدعية إلى كلية أخرى، وتعديل مسمى الكلية في وثائق الخريجين اللاحقين - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعديل مسمى الكلية في وثيقة تخرج المدعية؛ استناداً إلى تطابق الخطة الدراسية قبل نقل القسم وبعده، وإلى أن نقل القسم كان تصحيحاً وتعديلاً لطبيعته - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن قرار نقل القسم صدر بعد حصول المدعية على وثيقة التخرج، وأن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي إلا في حالات استثنائية ليس من بينها الحالة الماثلة - عدم ثبوت قيام المدعى عليها بتعديل مسمّى الكلية للخريجين السابقين على نقل القسم - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

الوقائع

تُجمل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحُكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ، طالبةً الحكم بإلزام المدعى عليها بتعديل مسمى الكلية الوارد في وثيقة تخرجها إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات)، بدلاً عن مسمى (كلية العلوم الاجتماعية). وبقيدها قضية وإحالتها إلى الدائرة، وفتح باب المرافعة فيها، أكدت المدعية على طلبها المضمن بصحيفة الدعوى، مشيرةً إلى أنها انتظمت طالبةً لدى المدعى عليها وتخرجت من قسم (علم المعلومات)، وأن المدعى عليها قامت بنقل قسم (علم المعلومات) من (كلية العلوم الاجتماعية) إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات)، وعلى ضوئه قامت بتعديل وثائق من تخرج من الدفعات التالية لقرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي المتضمن الموافقة على نقل القسم، والمبلّغ بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ، وامتنعت عن تعديل وثائق الدفعات السابقة رغم اتحاد الخطة الدراسية، ثم أكدت على طلبها تعديل وثيقة تخرجها، نظراً لتعذر إكمال الدراسات العليا؛ لعدم وجود امتداد للتخصص بوضعه السابق، وصعوبة الحصول على عمل في مجال تخصصها؛ نظراً لانفكاكه عن كلية الحاسب الآلي. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أرفق مذكرةً جوابية تضمنت: طلب الحكم برفض الدعوى؛ تأسيساً على أن المدعية تخرجت من الجامعة قبل صدور التوصية بنقل قسم (علم المعلومات) من

(كلية العلوم الاجتماعية) إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات)، وأن المعتبر في القضاء الإداري أنّ القرارات لا تسري بأثر رجعي. ثم عقبت المدعية بمذكرةٍ تضمنت: أن المدعى عليها باشرت تعديل بعض الوثائق لمن تخرج عام ١٤٣٨هـ، قبل صدور التوصية، مؤكدةً على أنّ مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يرِد عليه عدد من الاستثناءات التي نصّ عليها في القرار الإداري، ومن ذلك تقرير جواز أن تنفذ القرارات بأثر رجعي متى ما كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي، مرفقةً نسخةً من حكم قضائي صادر بهذا الصدد. ثم عقب ممثل المدعى عليها بمذكرةٍ تضمنت: الإفادة بعدم صحة ما ذكرته المدعية بخصوص تعديل بعض الوثائق لمن تخرج بعام ١٤٣٨هـ، مشيراً إلى حكم قضائي بخصوص مبدأ سريان القرارات بأثر رجعي، مرفقاً نسخةً من ذلك الحكم. ثم عقبت المدعية بمذكرة جوابية تضمنت: أن الخطة الدراسية للقسم إبان اندراجه تحت (كلية العلوم الاجتماعية) هي ذات الخطة الدراسية بعد نقله إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات)، وأن قرار اللجنة -المشار إليه- بنقل القسم إلى كلية أخرى هو ما يؤكد أحقيتها بالمطالبة. ثم طلبت الدائرة من المدعية تقديم ما يثبت تضررها من عدم تعديل الوثيقة لمسمى الكلية الجديد، فقدمت المدعية نسخاً مما ذكرت أنها رسائل من إدارات وجامعات حكومية برفض طلب التوظيف بسبب مسمى الكلية. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعية تتغيا من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعديل مسمى الكلية الوارد في وثيقة تخرجها إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات) بدلاً عن (كلية العلوم الاجتماعية)؛ فإن الدعوى وفقاً لتكييفها النظامي تعد من دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى، والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فلما كانت المنازعات الإدارية الأخرى لم تحدد بمدد معينة لرفع الدعوى؛ فإن الدائرة تخلص إلى قبول الدعوى. وعن موضوع الدعوى، فبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية تخرجت من قسم (علم المعلومات-كلية العلوم الاجتماعية)، وحُرِّرَت وثيقتها بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ، كما أن الثابت صدور قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي المتضمن الموافقة على نقل قسم (علم المعلومات) من (كلية العلوم الاجتماعية) إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات)، والمبلغ بخطاب وزارة التعليم رقم (١٢٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ، كما أن الثابت أن الخطة الدراسية للقسم إبان اندراجه تحت (كلية العلوم الاجتماعية) هي ذات الخطة

الدراسية للقسم بعد نقله إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات)؛ ما يستبين معه أن المدعى عليها باشرت نقل القسم بذات خطته إلى (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات) تصحيحاً وتعديلاً؛ ذلك أن البيّن أن قرار اللجنة المشار إليه بنقل القسم إلى كلية أخرى إنما هو لِمَا استبان لها أن بقاءه تحت الكلية السابقة مخالفٌ لطبيعته وحقيقته، وأن إدراجه ضمن أقسام كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات فيه تصحيحٌ لهذا الواقع بما يحقق الغاية المنشودة منه؛ وبالتالي فإن تعديل المسمى في وثيقة تخرج المدعية إنما هو تغييرٌ للوصف بما يوافق الواقع الذي ثبت بقرار اللجنة أنه هو الأليق. وأما ما دفع به ممثل المدعى عليها بعدم رجعيّة القرارات الإدارية؛ فإن الدائرة تشير إلى أنه وإن كان هذا المبدأ هو المستقر عليه في النظام الإداري، وأن الأنظمة واللوائح وكذلك القرارات الإدارية يكون سريانها من تاريخ نفاذها، ولا يجوز أن تنفذ بأثرٍ رجعي، إلا أنّه من المقرر كذلك أنّ هذا المبدأ ليس على إطلاقه وأنّه يرد عليه عددٌ من الاستثناءات التي نصّ عليها في القضاء الإداري، ومن ذلك: تقرير جواز أن تنفذ القرارات بأثر رجعي متى ما كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي، أو بنص تنظيمي، أو إذا كان أصلح للمتهم، وعلة الرجعية في هذه الحالة لمنع التناقض والظلم، وأن الأساس النظامي لهذا المبدأ -وهو عدم رجعية القرارات الإدارية- هو حماية الحقوق المكتسبة والمراكز النظامية من المساس بها بعد استقرارها، وإذا تقرر ذلك؛ فإن تعديل مسمى الكلية في وثيقة تخرج المدعية إلى اسم الكلية التي يتبع لها القسم الذي قامت بالدراسة فيه في الوقت الحالي هو أمرٌ في حقيقته لا يمس الحقوق المكتسبة أو المراكز النظامية المستقرة فيمتنع على جهة الإدارة تنفيذه بأثر رجعي، بل

إن الواقع على خلافه، وأن قرار اللجنة بتعديل ونقل القسم إلى كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات يمتد أثره ليشمل من سبق له التخرج من ذات القسم، وأن العدالة تقتضي إعماله عليهم مساواة لمن اشترك في ذات الحالة الواقعية والنظامية، فضلاً عما قدمته المدعية من مستندات تشير فيها إلى سبق قيام المدعى عليها بتعديل مسمى الكلية في بعض الوثائق لمن تخرج في عام ١٤٣٨هـ قبل صدور قرار اللجنة، وأن نفي المدعى عليها في هذا الشأن جاء مرسلاً خالياً من البينة التي تعضده. وحيث كان الأمر كذلك، وكانت المدعية تدعي تضررها من بقاء اسم الكلية السابقة في وثيقتها، وهي كلّيةٌ مباينة في تخصصاتها لتخصص قسم (علم المعلومات)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام الجامعة بتعديل وثيقتها ليكون تخرجها من قسم (علم المعلومات) من (كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات).

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى الإدارية رقم (١٧٦٠) لعام ١٤٤٢هـ، المقامة من المدعية (...) ضد المدعى عليها جامعة أم القرى، بإلزام المدعى عليها بتعديل مسمى الكلية الوارد في وثيقة المدعية المسجلة بالرقم الجامعي (...) من كلية العلوم الاجتماعية إلى كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: صدور قرار نقل قسم علم المعلومات من كلية العلوم الاجتماعية إلى كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى كان بموجب قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي بتاريخ ١٤٣٨/١١/٦هـ، المبلغ للجامعة بكتاب وزير التعليم رقم (١٢٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ، وهذا تاريخٌ لاحق على تاريخ تخرج المستأنف ضدها، فالوثيقة المطلوب تعديلها صدرت بقرار صحيح غير مشوبٍ بأي عيب من عيوب القرار الإداري، والقرار الإداري اللاحق لا يسري بأثر رجعي إلا في أحوالٍ مستثناة ليس من بينها الحالة محل الدعوى، خصوصاً وأنه لم يثبت -فيما قُدّم للمحكمة- تغيير المسمّى من قِبَل الجامعة لمن تخرّج قبل صدور قرار نقل القسم المشار إليه. لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.